ما يتلفه ولو كانت الجناية على ربه اوماله (بالاقل من الارش أوقيمته) أى ارش الجناية أوقيمة العبد كما يفديه سيده (وان أطعم الغاصب ماغصبه) من خبز أو لحم أوغيرهما أحدا (حق ولو لمالكه) أوقنه أودابته أودفعه الغاصب لمالكه بقرض أوشراء أوهبة أوصدقة أواباحه له (ولو لم يعلم) المالك (لم يبرأ الغاصب وان علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه) أى على أكلها لكونه أتلف مال غيره بغير اذنه عالما من غير تغرير وللمالك تضمين الغاصب له لانه حال بينه وبين ماله وتضمين آكله لانه قبضه من يد ضامنه واتلفه بغير اذن مالكه وللغاصب اذا غرمه المالك بدل الطعام الرجوع على الآكل لاستقرار الضمان عليه (ومن اشترى أرضا فغرس فيها (أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير) أى تبين انه ليس لبائعها ولاية بيعها (وقلع غرسه) أى غرس المشترى (أو بناؤه) لكونه وضع بغير حق (رجع) مشتر (على البائع بجميع ماغرسه) بسبب ذلك من ثمن أقبضه وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وارش نقص بقلع ونحو ذلك لانه بيعه اياها غره واوهمه انها ملكه وكان ذلك سببا فى بنائه وغراسه فرجع عليه بما غرمه قال الفتوحى وعلم من ذلك ان لمستحق الارض قلع الغراس والبناء من غير ضمان لانه وضع فى ملكه بغير اذنه فكان له قلعه مجانا كغرس الغاصب

*(فصل * ومن اتلف ولو سهوا مالا) محترما (لغيره) أى لغير المتلف بلا اذنه وكان المتلف مكلفا ملتزما والمال المعصوم غير اينه (ضمنه) أى ضمن ما أتلفه (وان أكره) شخص (على الاتلاف) أى اتلاف مال غيره المضمون (ضمن من أكرهه) ولو على اتلاف مال نفسه (وان فتح) انسان (قفصا عن طائر أوحل قنا) من قيد (أوأسيرا أوحيوانا مربوطا فذهب أوحل) انسان (وكان زق فيه) شئ (مائع) أوجامد فاذابته الشمس أو بقى بعد حله فأتلفته ريح (فاندفق) وخرج منه شئ أولم يزل يميل شيأ فشيأ حتى سقط فاندفق أوخرج ما فيه قليلا قليلا (ضمنه) أى ضمن المتعدى بفتح القفص أوحل ما تقدم (ولو بقى الحيوان) الذى حله (أوالطائر) الذى فتح عنه القفص واقفين بعد ذلك (حتى نفرهما آخر) فذهبا (ضمن المنفر) أى اختص ضمانهما بالمنفر لان سببه أخص فاختص الضمان به كدافع الواقع فى البئر مع حافرها (ومن أوقف دابة) له أو لغيره (بطريق ولو) كان الطريق (واسعا) نصا أو ربطها به (أوترك) انسان (بها) أى بطريق ولو واسعا (نحو طين أوخشبة) كعمود أوحجر أوكيس دراهم أوأسند خشبة الى حائط (ضمن) ذلك الانسان (ماتلف بذلك) أى بسبب فعله لانه متعد بذلك (لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها) انسان (فرفسته فلا ضمان) على واضعها لعدم حاجة الضارب الى ضربها قال فى الاقناع ومن ضرب دابة مربوطة فى طريق ضيق فرفسته فمات ضمنه صاحبها ذكره فى الفنون انتهى (ومن اقتنى كلبا عقورا) ولو لصيد وماشية (أو) اقتنى كلبا (أسود بهيما او) اقتنى (أسدا اوذئبا) أونمرا أوهرا تاكل الطيور وتقلب القدور عادة (أوجارحا فأتلف شيأ ضمنه) المقتنى لانه المتسبب فى ذلك وعلم مما تقدم انه لو حصل شئ من ذلك فى بيت انسان من غير اقتنائه ولا اختياره فافسد شيأ لم يضمنه لانه لم يحصل الافساد بسببه قال فى الشرح فاذا اقتنى حماما أوغيره من الطير فارسله نهارا فلقط حبا لم يضمنه لان العادة ارساله انتهى (لان دخل داره به) أى رب الاسد والنمر ونحوه (بلا اذنه) فانه لا يضمن (ومن أجج نارا) أى أوقدها حتى صارت تلتهب (بملكه)